

UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



00002251

Resolución Directoral N°.....

Tocache, 19 AGO 2025

VISTO:

El memorando N°0820-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 11 de agosto de 2025, el Informe Preliminar N°019-2025-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 07 de agosto de 2025 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (12) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Memorial escrita de fecha 30 de abril del 2025, realizada por el señor Nelson Alca Cruzado, identificado con DNI N° 76514037, domiciliado en Pacota – Nuevo Progreso, junto con las autoridades de la institución educativa, en la que señalan que el Director viene incumpliendo sus funciones en el presente año en la institución educativa, haciendo un total abandono del plantel. A pesar de las reiteradas peticiones hechas al director, este no ha subsanado el problema, argumentando que no depende de él, sino de la dirección de la Ugel. Por lo que solicitan nuevo director en el menor tiempo posible, a fin de evitar que se perjudique el desarrollo de los alumnos de la institución educativa.

Que, el colegiado para mayor certeza en el presente PAD sobre presunta falta de causar perjuicio al estudiante y a la institución educativa, ha cumplido con realizar una visita inopinada el día 16 de mayo del 2025 a la institución educativa, tomando declaración a los miembros de APAFA, CONEI, padres de familia, del director, para el esclarecimiento de los hechos.

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar las denuncias y los aportes testimoniales como documentos que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad; en todo caso actuando en criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial N°29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, de acuerdo a la **Ley N°28044**, Ley General de Educación, refiere en su Art.- 55 "El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo" (primer párrafo).

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los

00002251

RESUMEN DE SU PEDIDO: **PEDIDO AL RETORNO A MI PLAZA DE ORIGEN**

DEPENDENCIA O AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: **DIRECTORA DE LA UGEL TOCACHE**

DATOS DEL SOLICITANTE:

Apellido Paterno: **MINAYZA** Apellido Materno: **MAYHE** Nombres: **SUANI ANDRES**

Figura de Documento: **0834665** RUC: **0834665** C.E. **0834665**

DIRECCIÓN:

TIPO DE VIA: ☐ Av. ☐ Calle ☐ Pasaje ☐ Carretera ☐ Prolongación

Número de la vía: **0834665**

Alcance: ☐ Bloque ☐ Sector ☐ Manzana ☐ Lote ☐ Km. ☐ Sector

Ubicación:

Parqueo: ☐ Unidad Vecinal: ☐ Conjunto Habitacional: ☐ Asentamiento Humano: ☐

Cooperativa: ☐ Zona Industrial: ☐ Centro Poblado: ☐ Caserio: ☐

Asociación: ☐ Grupo: ☐ Puesto: ☐ Otros (especificar): ☐

Número de zona: **0834665**

Referencia: **0834665**

Departamento: **0834665** Provincia: **0834665** Distrito: **0834665**

Teléfono: **0834665** Autorizo a mi representante al siguiente correo electrónico: **0834665**

FUNDAMENTACIÓN DEL PEDIDO:

A RAZ DE QUE LOS PADRES DE FAMILIA VIENEN CAUSANDOHE HOSTIGAMIENTOS LABORAL EN FUNDAMENTOS O RAZONES LA CUAL VIENE PERJUDICANDO MI SALUD SOLICITO SE ME RETORNE A LA UGEL DE SAN JACINTO EN ARA DE ESTAR DE ESTAR UN MAYOR CIERRE EN LA DE UN GRUPO DE PADRES DE FAMILIA SEÑALOS QUE NO SE NECESARIO A MI PEDIDO LE QUEDA HOY ACABADO ANTICIPADAMENTE.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

RIO UCHIZA DE ABOGADO DEL 2025
LUGAR Y FECHA

Corroborándose, de que, según versión de los padres de familia y autoridades, los conflictos eran a causa de la mala gestión administrativa del docente; el cual, no ha sido demostrado fehacientemente; por tal motivo la Ugel ha tomado conocimiento del pedido del director y ha gestionado su solicitud, para evitar mayores incidentes hacia el director.

En ese sentido el numeral 4.9 **Personal docente**: "Es la persona que se encuentra comprendida en algún régimen laboral especial de docencia; así como, aquel que ejerce función docente en aula; función de jefatura, asesoría, coordinación u orientación académica; o alguna otra función similar que le sea asignada en las instancias de gestión educativa descentralizada, órganos, instituciones u organismos señalados en el artículo 2° del presente Reglamento, bajo cualquier régimen laboral o modalidad de contratación".

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. Por cuanto se tiene Memorial escrito de fecha 30 de abril del 2025, Acta de entrevista de fecha 16 de mayo del 2025, Acta de Reunión Extraordinaria de fecha 08/07/25 y otras documentales como medios probatorios; por tanto, se cuenta con elemento de convicción (documentos) que no puede pasar inadvertido para el presente caso, quedando demostrado la no configuración de la imputación en contra el director cuestionado, dado que solo se han basado en especulaciones de su mala gestión administrativa, mas no se ha demostrado que dicho director haya cometido irregularidades dentro de la institución educativa. Ahora bien, por una situación de tranquilidad mental y paz laboral, el director a decidido retirarse y retornar a su plaza de origen en la localidad de San Jacinto, el cual la Ugel Tocache le ha concedido dicho pedido.

La calificación y gravedad de la falta en el presente PAD no se ha logrado acreditarse por tanto no se puede tipificar dentro de los alcances del D.S. N°004-2013-ED Art.- 78:

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica

00002251

f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 "Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad "La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable". Se refiere a que; la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.

Que, es de verse que el Prof. **Juan Andrés Minalaya Maylle**, Director de la I.E N°0027 "José Antonio Encinas Franco" – Pacota – Nuevo progreso - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N°29944, ni los artículos: art.- 40 literal c)** Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia y **q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (concordante D.S. N°004-2013-ED) de la Ley de la Reforma Magisterial. Concordante con el artículo 48° Cese Temporal Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: **a)** Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa.

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito suficiente para instaurar proceso administrativo disciplinario** al Prof. **Juan Andrés Minalaya Maylle**, Director de la I.E N°0027 "José Antonio Encinas Franco" – Pacota – Nuevo progreso - Tocache, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, al Prof. **Juan Andrés Minalaya Maylle**, Director de la I.E N°0027 "José Antonio Encinas Franco" – Pacota, distrito de Nuevo progreso, provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado al Prof. Juan Andrés Minalaya Maylle, identificado DNI N° 08340665, numero de celular 944805278, con domicilio real en el caserío Rio Uchiza – Nuevo Progreso - Tocache, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



ISP/DUGEL
MDP/PCPPADD
MAC/RD
MPMR/ST



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Roni Coral Vargas.

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE



